

DATA PROCESSING AGREEMENT (DPA)

Diecipoints S.r.l.

AI Automation Services

Nomina a Responsabile del Trattamento · Art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

MARIA GABRIELA BERTINETTI

P.IVA: 04069250282

Via ANDREA PALLADIO 86 (35010) CADONEGHE (PD)

di seguito: «Titolare»

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Diecipoints S.r.l.

P.IVA: 04585580261

Via Montello 40 -31100- Treviso

di seguito: «Responsabile»

Il presente DPA è allegato e parte integrante dell'**Accordo di Servizio Annuale** stipulato tra le parti per la fornitura della Pipeline AI HR LATAM. In caso di conflitto tra il presente DPA e il contratto principale, il DPA prevale.

1 OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con il presente accordo, il Titolare nomina formalmente Diecipoints S.r.l. quale **Responsabile del trattamento** ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per il trattamento dei dati personali strettamente necessario all'erogazione dei servizi descritti nell'Accordo di Servizio Annuale.

Categoria di dati	Tipologia	Finalità del trattamento	Base giuridica
Dati anagrafici collaboratori	Nome, cognome, email, paese, ruolo	Onboarding e gestione HR automatizzata	Esecuzione contratto (art. 6.1.b GDPR)
Dati di performance commerciale	Obiettivi, risultati vendite, % raggiungimento, bonus	Calcolo risultati e generazione report periodici	Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR)
Dati contrattuali	Soglie bonus, cuatrimestre, key account, template firmati	Archiviazione documentale e tracciabilità obiettivi	Esecuzione contratto (art. 6.1.b GDPR)
Dati estratti da documenti	Dati ricavati da PDF firmati e screenshot Qlik tramite AI Vision	Automazione calcolo bonus e aggiornamento profilo collaboratore	Legittimo interesse del Titolare (art. 6.1.f GDPR)

2 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Diecipoints S.r.l., in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

■ Trattare i dati solo su istruzione documentata del Titolare

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente DPA e nell'Accordo di Servizio. Nessun trattamento aggiuntivo o per finalità proprie del Responsabile è ammesso senza istruzione scritta del Titolare.

■ **Garantire la riservatezza del personale autorizzato**

Le persone fisiche autorizzate al trattamento (dipendenti, collaboratori, consulenti di Diecipoints S.r.l.) sono vincolate da accordi di riservatezza o da obblighi legali di riservatezza equivalenti. L'accesso ai dati è limitato al personale strettamente necessario per l'erogazione del servizio.

■ **Adottare misure di sicurezza adeguate (art. 32 GDPR)**

Diecipoints S.r.l. adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio, tra cui: accesso ai sistemi con credenziali nominali, trasmissione dati cifrata (HTTPS/TLS), accesso limitato alle API di terze parti, monitoraggio degli accessi ai sistemi cloud.

■ **Assistere il Titolare nell'esercizio dei diritti degli interessati**

Su richiesta del Titolare, Diecipoints S.r.l. fornisce tutta la collaborazione necessaria per rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione) entro i termini previsti dal GDPR.

■ **Notificare tempestivamente le violazioni dei dati (Data Breach)**

In caso di violazione dei dati personali (data breach), Diecipoints S.r.l. notifica al Titolare l'evento entro **72 ore** dalla scoperta, con tutte le informazioni disponibili sulla natura della violazione, le categorie di dati coinvolti, le misure adottate e quelle proposte per rimediare.

■ **Tenere il Registro delle attività di trattamento**

Diecipoints S.r.l. mantiene e aggiorna il proprio Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare, contenente: categorie di dati trattati, finalità, misure di sicurezza adottate, sub-responsabili nominati, trasferimenti internazionali. Il Registro è disponibile su richiesta del Titolare o dell'Autorità di controllo.

■ **Cancellare o restituire i dati a fine contratto**

Al termine del contratto, Diecipoints S.r.l. cancella o restituisce al Titolare tutti i dati personali trattati, salvo diversa indicazione di legge. La cancellazione avviene entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale, con attestazione scritta al Titolare dell'avvenuta cancellazione.

■ **Mettere a disposizione le informazioni per la verifica di conformità**

Diecipoints S.r.l. si impegna a fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente DPA e del GDPR, e a consentire e favorire attività di audit o ispezione da parte del Titolare o di un suo mandatario, con preavviso scritto di almeno 15 giorni lavorativi.

3

SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Il Titolare autorizza il Responsabile a ricorrere ai seguenti **sub-responsabili** per l'erogazione del servizio. I sub-responsabili sono vincolati a obblighi di protezione dei dati non inferiori a quelli del presente DPA. Diecipoints S.r.l. rimane pienamente responsabile nei confronti del Titolare per l'operato dei sub-responsabili.

Sub-responsabile	Sede	Servizio fornito	Garanzie GDPR
Google LLC (Google Drive, Google Docs API)	USA (UE tramite GCP europe-west)	Archiviazione documenti, cartelle collaboratori, compilazione template	Standard Contractual Clauses (SCC) UE · Google Cloud DPA
Anthropic PBC (Claude Vision API)	USA	Estrazione dati AI da immagini Qlik e PDF obiettivi firmati	Anthropic Privacy Policy · API Data Processing Agreement

Vercel Inc.	USA (CDN globale)	Hosting webapp LATAM Manager	Vercel Data Processing Addendum · SCC UE
-------------	-------------------	------------------------------	--

Il Responsabile notifica al Titolare per iscritto con almeno **30 giorni di preavviso** qualsiasi aggiunta o sostituzione di sub-responsabili. Il Titolare può opporsi per iscritto entro tale termine.

4

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi terzi (USA) attraverso i sub-responsabili indicati all'art. 3. Tali trasferimenti avvengono nel rispetto delle garanzie previste dal Capo V del GDPR, in particolare tramite:

■

Clausole Contrattuali Standard (SCC)

Adottate dalla Commissione Europea con Decisione 2021/914, utilizzate da Google LLC e Vercel Inc. per il trasferimento di dati verso gli USA.

■

Misure supplementari

I dati trattati tramite API (Anthropic Claude Vision) sono trasmessi con cifratura TLS end-to-end. I dati non vengono utilizzati da Anthropic per addestrare i propri modelli in virtù delle condizioni API vigenti (API Usage Policy Anthropic, giugno 2024).

■

Registro trasferimenti

Diecipoins S.r.l. mantiene documentazione aggiornata dei trasferimenti internazionali nel proprio Registro delle attività di trattamento, disponibile su richiesta.

5

MISURE DI SICUREZZA (ART. 32 GDPR)

Diecipoins S.r.l. adotta le seguenti misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento:

Misura	Descrizione	Stato
Cifratura in transito	Tutte le comunicazioni API avvengono tramite HTTPS/TLS 1.2+	✓ Attivo
Accesso con credenziali nominali	Accesso alla webapp tramite autenticazione con email e password dedicata	✓ Attivo
Accesso limitato ai dati	Solo il personale strettamente necessario ha accesso ai sistemi di trattamento	✓ Attivo
Separazione ambienti	Ambienti di sviluppo e produzione separati; nessun dato reale in sviluppo	✓ Attivo
Audit trail	Ogni operazione sui documenti è tracciata su Google Drive con log di accesso	✓ Attivo
Procedure Data Breach	Procedura interna per identificazione, valutazione e notifica violazioni entro 72h	✓ Definita

6

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

■ **Diecipoints S.r.l., in quanto Responsabile del trattamento, è tenuta a mantenere un Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 GDPR. Il Titolare, pur avendo meno di 250 dipendenti, è tenuto a mantenere il proprio Registro (art. 30 par. 1 GDPR) in quanto tratta dati di natura tale da comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati (dati di performance e retributivi dei collaboratori). Il Registro dovrà includere Diecipoints S.r.l. tra i propri responsabili del trattamento nominati.**

Il Registro di Diecipoints S.r.l. per questo trattamento contiene:

Voce del Registro	Contenuto
Nome e dati del Responsabile	Diecipoints S.r.l. — 04585580261 — Via Montello 40 — Treviso -
Nome e dati del Titolare	MARIA GABRIELA BERTINETTI — 04069250282
Categorie di dati trattati	Dati anagrafici, performance commerciale, dati contrattuali collaboratori
Finalità del trattamento	Automazione HR: onboarding, obiettivi, risultati, bonus
Categorie di interessati	Collaboratori/dipendenti del Titolare nella regione LATAM
Sub-responsabili nominati	Google LLC, Anthropic PBC, Vercel Inc.
Trasferimenti verso paesi terzi	USA — tramite SCC e API Agreement
Termine previsto di cancellazione	30 giorni dalla cessazione del contratto
Misure di sicurezza	Come da art. 5 del presente DPA

7

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I collaboratori del Titolare, in quanto interessati ai sensi del GDPR, hanno diritto a:

Diritto	Contenuto
Accesso (art. 15)	Ottenere conferma del trattamento e copia dei dati che li riguardano
Rettifica (art. 16)	Ottenere la correzione di dati inesatti o incompleti
Cancellazione (art. 17)	Ottenere la cancellazione dei dati (diritto all'oblio) nei casi previsti
Limitazione (art. 18)	Ottenere la limitazione del trattamento in determinate circostanze
Portabilità (art. 20)	Ricevere i dati in formato strutturato e leggibile da macchina
Opposizione (art. 21)	Opporsi al trattamento basato su legittimo interesse

Le richieste di esercizio dei diritti vanno indirizzate al Titolare. Diecipoints S.r.l. assiste il Titolare nella gestione di tali richieste entro **5 giorni lavorativi** dalla ricezione dell'istruzione scritta.

8

DURATA E CESSAZIONE

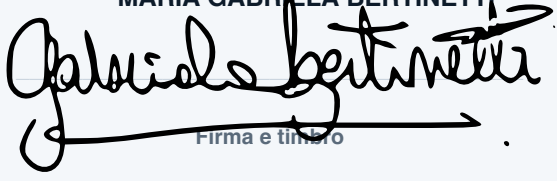
Il presente DPA ha la stessa durata dell'Accordo di Servizio Annuale cui è allegato e si rinnova automaticamente con esso. Alla cessazione del contratto principale, per qualsiasi causa, il Responsabile cancella o restituisce tutti i dati personali entro **30 giorni**, fornendo attestazione scritta al Titolare dell'avvenuta cancellazione, salvo obbligo di conservazione previsto dalla legge.

Il presente DPA è regolato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dalla Legge italiana 132/2025 e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche. L'Autorità di controllo competente in Italia è il **Garante per la protezione dei dati personali** (www.garanteprivacy.it). Per qualsiasi controversia relativa al presente DPA si applica la legge italiana e il foro indicato nell'Accordo di Servizio principale.



SOTTOSCRIZIONE

Le parti, avendo letto e compreso integralmente il presente accordo, lo sottoscrivono quale atto giuridicamente vincolante ai sensi dell'art. 28 GDPR.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
MARIA GABRIELA BERTINETTI  Firma e timbro Luogo e data: Treviso 24/06/2026	Diecipoins S.r.l.  Firma e timbro Diecipoins S.r.l. Fabian Santecchia Amministratore Unico Luogo e data: Treviso 24/06/2026